



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 במרס 2023

1606

י"ג באדר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 140), התשפ"ג-2023 164

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 140), התשפ"ג-2023

- תיקון סעיף 2 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(ב), בפסקה (2), במקום "אחד עשר" יבוא "שנים עשר".
- תיקון סעיף 6א 2. בסעיף 6א(א) לחוק העיקרי – (1) במקום פסקה (9) יבוא:
- "(9) נציג השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי;
- (2) אחרי פסקה (9) יבוא:
- "(9א) נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר;"

דבריו הסבר

סעיף 1 סעיף 2 לחוק עניינו הקמת המועצה הארצית לתכנון ובנייה (להלן – המועצה הארצית). תפקידה של המועצה הארצית כוללים ייעוץ לממשלה ולשר האוצר בכל הנוגע ליישום החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, ובין השאר: ייזום ועריכת תוכניות מיתאר ארציות (תמ"אות) וקידומן עד לאישורן על ידי הממשלה, קידום ואישור תוכניות מיתאר מחוזיות (תמ"מים), דיון בעררים המוגשים על תוכניות בסמכות מחוזית ובעררים המוגשים על החלטות של ועדות אחרות, דיון והכרעה בתוכניות בקשות לשינוי שלביות בתוכניות עבודה לרשתות חלוקת גז שלא הוכרעו במסד התכנון שהנושא בסמכותו בזמן שקצב לכך החוק, ומתן המלצה לשר האוצר בשינוי מרחבי תכנון מקומיים ועדכון מפות ההכרזה על קרקע חקלאית, אם ביקש זאת היום.

סעיף 2(ב) לחוק קובע שהרכבה של המועצה הארצית יכלול "אחד עשר חברי הממשלה, שתחליט עליהם הממשלה מזמן לזמן, או נציגיהם". בהחלטת ממשלה מס' 481 על תיקוניה, נקבע כי נציג שר החקלאות יימנה בהרכב המועצה הארצית. מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהגדיל את מספר נציגי הממשלה במועצה הארצית לשנים עשר. במקביל, משרד החקלאות יקדם החלטת ממשלה שלפיה במועצה הארצית יכהן כחבר גם שר החקלאות או נציגו, וזאת נוסף על שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי או נציגו שאליו הועברו סמכויות שר החקלאות בהתאם להחלטת הממשלה.

סעיף 2 סעיף 6א(א) לחוק עניינו הקמת ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן – ות"ל). הות"ל הוקמה במטרה למסד גוף תכנון ייחודי, אשר יתמחה בקידום סטטוטורי ותכנון של תוכניות מפורטות לפני ביצוע, בלוח זמנים קצר, בעבור תוכניות תשתית בעלות חשיבות לאומית. הות"ל פועלת ליד המועצה הארצית ויש לה סמכויות שיש למועצה הארצית בענייני תכנון ובנייה, ונוסף על כך הסמכות לתת היתרי בנייה על פי תוכניות לתשתית לאומית.

כללי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), קובע את הרכבם של מוסדות התכנון, ובהם: המועצה הארצית לתכנון ובנייה, הוועדה לתשתיות לאומיות, הוועדות המחוזיות והוועדות המקומיות. נציגי שר החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – שר החקלאות) מונו לפי החוק לחברים במוסדות התכנון האמורים – במועצה הארצית מכוח החלטת ממשלה מס' 481, מיום כ"ח בשבט תשל"ט (25 בפברואר 1979) (להלן – החלטה מס' 481), כפי שתוקנה מזמן לזמן, ובשאר הוועדות מכוח הוראות החוק.

בהתאם להסכמים הקואליציוניים שנחתמו לשם כינונה של הממשלה ה-37, התקבלה ביום י"ד בשבט התשפ"ג (5 בפברואר 2023) החלטת ממשלה מס' 109 שעניינה "שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי; העברת שטחי פעולה; העברת סמכויות משר לשר ותיקון החלטת ממשלה" (להלן – החלטת הממשלה). לפי החלטת הממשלה, כלל הסמכויות הנתונות לשר החקלאות לפי החוק יועברו לשר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. כמו כן נקבע בהחלטת הממשלה כי לשר החקלאות יהיו נציגים בכל גוף כפי שהיו לו מכוח תפקידו עובר להחלטה זו, לרבות במועצת רשות מקרקעי ישראל (להלן – רמ"י), ומכוח החלטות מועצת רמ"י, וכי לשם כך יפעל משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – משרד החקלאות) לביצוע תיקוני חקיקה, כך שעל אף העברת הסמכויות יישארו לו נציגים בכל הגופים לפי החוק וזאת בלי לפגוע בסמכויות המועברות לשר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

מטרתם של התיקונים המוצעים בהצעת חוק זו היא לתקן את החוק באופן שישקף את החלטת הממשלה: תיקוני החקיקה המוצעים מיישמים את העברת סמכויותיו של שר החקלאות לשר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, ועם זאת משאירים את נציגיו של שר החקלאות במוסדות התכנון כפי שנקבע בהחלטת הממשלה, ובכך יובטח מעמדו המקצועי של משרד החקלאות לפני מוסדות התכנון, כדי להביא לכך שבהליכי התכנון יישקלו גם שיקולי ההגנה על החקלאות, ביסוסה ופיתוחה.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ב, עמ' 1062.

(1) במקום פסקה (6) יבוא:

”(6) נציג השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי;”

(2) אחרי פסקה (6) יבוא:

”(6א) נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר;”

(1) במקום פסקה (4) יבוא:

”(4) נציג השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי – בוועדה מקומית, שבמרחבה מצויה מועצה אזורית;”

(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

”(4א) נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר – בוועדה מקומית, שבמרחבה מצויה מועצה אזורית;”

(1) בסעיף 2 –

(א) במקום פסקה (2) יבוא:

”(2) שני נציגים של השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי;”

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

”(2א) שני נציגים של שר החקלאות ופיתוח הכפר;”

(2) בסעיף 9(ב), במקום ”חמישה חברים” יבוא ”שישה חברים” ובמקום ”נציג שר החקלאות” יבוא ”נציג השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ונציג שר החקלאות ופיתוח הכפר”.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 4 סעיף 18(ב)(4) לחוק עניינו השתתפות נציג שר החקלאות בדיוני ועדה מקומית לתכנון ובנייה שבמרחבה מצויה מועצה אזורית. חשיבות ההתייעצות עם שר החקלאות נובעת מהצורך להביא לפני הוועדה את שיקולי ההגנה על החקלאות ואת הדרישות המקצועיות לתכנון מבנים חקלאיים וגודלם במטרה לשמור על אופיין החקלאי והכפרי של המועצות האזוריות.

מוצע לתקן את הסעיף האמור באופן שישקף את החלטת הממשלה. כך, לפי המוצע, לדיוני הוועדה המקומית ולדיוני ועדת המשנה יזומנו, דרך קבע, לשם התייעצות, נציג השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ונציג שר החקלאות.

סעיף 5 סעיף 2 לתוספת הראשונה לחוק עניינו הרכב הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים שתוקם ליד המועצה הארצית (להלן – ולקש”פ). מטרת הוועדה היא שמירת השטחים החקלאיים וכן כלל השטחים הפתוחים. תוכניות הנדרשות לדיון בוועדה זו הן, ככלל, תוכניות החלות בקרקע חקלאית מוכרות ובשטח

מוצע לתקן את הסעיף האמור באופן שישקף את החלטת הממשלה. כך, לפי המוצע, ייכללו בהרכב הוועדה נציג של השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ונציג של שר החקלאות.

סעיף 3 סעיף 7(א) לחוק עניינו הקמת ועדה מחוזית לתכנון ובנייה בהתאם להחלטת הממשלה. תפקידן של הוועדות המחוזיות לתכנון ובנייה לדון בתוכניות מיתאר מקומיות, בתוכניות מפורטות ובנושאים תכנוניים עקרוניים וכן להעביר את חוות דעתן למועצה הארצית לגבי תוכניות מיתאר ארציות, מחוזיות ומחוזיות חלקיות. הוועדות המחוזיות מהוות ועדות משנה להתנגדויות ולעררים הפועלות מכוח סעיף 11 לחוק, כמו כן הן מוסמכות לשמוע התנגדויות לתוכניות שבסמכות הוועדה המחוזית וכן לאשר תוכניות למתן תוקף.

מוצע לתקן את הסעיף האמור באופן שישקף את החלטת הממשלה. כך, לפי המוצע, ייכללו בהרכב של ועדה מחוזית לתכנון ובנייה נציג של השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ונציג של שר החקלאות.

(1) במקום פסקה (8) יבוא:

”(8) נציג שימנה השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי;”

(2) אחרי פסקה (8) יבוא:

”(8א) נציג שימנה שר החקלאות ופיתוח הכפר.”

ד ב ר י ה ס ב ר

באישורה של הולחו"ף לגבי כל תוכנית או בקשה החלה בתחום הסביבה החופית. הסביבה החופית מוגדרת כ"תחום של 300 מטר שיימדד מקו החוף של הים התיכון, מקו החוף של ים סוף או מקו החוף של ים כינרת, לפי העניין, לכיוון היבשה, וכן התחום שיימדד מקו החוף של הים התיכון או מקו החוף של ים סוף, לפי העניין, לכיוון הים עד סוף מימי החופין ולעניין ים כנרת – כל תחום ים כינרת, והכול, לרבות ביבשה – פני הקרקע ותת הקרקע, בים – קרקעית הים ותת הקרקעית, וכן משאבי הטבע והנוף, וערכי הטבע והמורשת, ועתיקות כהגדרתן בחוק העתיקות, שבהם ומעליהם.”

סעיף 7 לתוספת השנייה לחוק קובע אלו שיקולים על הולחו"ף לשקול במסגרת הפעלת סמכויותיה, כגון הצורך בשמירה על הסביבה החופית לתועלת הציבור ולהנאתו ולשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבה, במסגרת מכלול השיקולים התכנוניים, לרבות שיקולי תשתית, צמצום הפגיעה בזכות הציבור למעבר חופשי, כל זאת תוך אבחנה בין שטחים בנויים לשטחים פתוחים ומתוך דגש על שמירת השטחים הפתוחים בתחום הסביבה החופית.

מוצע לתקן את סעיף 3(א) לתוספת השנייה באופן שישקף את החלטת הממשלה. כך, לפי המוצע, בהרכב הולחו"ף ייכללו נציג של שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ונציג של שר החקלאות.

פתוח בתוכנית המיתאר המחוזית. הולקחש"פ מקבלת את החלטותיה בתוכניות בהתייחס לאיזון שבין צורכי הפיתוח לבין שמירת השטחים הפתוחים והחקלאיים, איכותם, רציפותם ועוד.

חשיבות השתתפותם של נציגי שר החקלאות בולקחש"פ קשורה באופן ישיר ומובהק למטרת הקמתה והרצון להביא לפניה באופן מיטבי את שיקולי ההגנה על החקלאות והשמירה על השטחים הפתוחים.

מוצע לתקן את הסעיף האמור באופן שישקף את החלטת הממשלה. כך, לפי המוצע יהיו חברים בולקחש"פ שני נציגים של השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וכן שני נציגים של שר החקלאות.

בהתאם לכך מוצע לתקן את סעיף 9 לתוספת הראשונה לחוק, שעניינו הרכב ועדת המשנה של הולקחש"פ, כך שיכהנו בהרכב ועדת המשנה שני נציגי השר לפיתוח הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ושני נציגים של שר החקלאות. ובשל כך יש צורך לקבוע כי הרכב ועדת המשנה יוגדל מחמישה חברים לשישה חברים.

סעיף 6 3 לתוספת השנייה לחוק עניינו הרכב הוועדה לשמירת הסביבה החופית שתוקם ליד המועצה הארצית (להלן – הולחו"ף). חוק השמירה על הסביבה החופית, התשס"ד-2004, קבע את הצורך